

1500165-77.2021.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132533/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITO PINTO MOREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

CLEITO PINTO MOREIRA foi denunciado como incurso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500165-77.2021.8.26.0570 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500165-77.2021.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132533/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITO PINTO MOREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

CLEITO PINTO MOREIRA foi denunciado como incurso, porque, no dia 15 de maio de 2021, por volta das 1h15min, em construção abandonada situada na Rua Beira Rio, nº 1, Capitão Bras, centro, na cidade de Cajati-SP, Comarca de Jacupiranga-SP, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 83g de cocaína, acondicionadas em 103 porções, e 221g de maconha, acondicionadas em 95 porções, todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 79/80.

Resposta à acusação, às fls. 113/115.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo definitivo de fls. 93/95.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base na prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais militares relataram que estavam atendendo uma ocorrência, quando visualizaram o réu empreendendo fuga depois de perceber a presença da viatura. Disseram que o acusado correu para dentro de uma construção, onde dispensou duas sacolas. Contaram que lograram êxito em detê-lo e, em seguida, verificaram que as sacolas por ele dispensadas continham entorpecentes. Afirmaram que, no local, ainda encontraram dinheiro espalhado em cima de uma mesa improvisada. Indagado, o réu admitiu o tráfico e disse que já vinha se dedicando ao crime há dois meses.

O depoimento dos policiais militares merece credibilidade, pois está em consonância com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone, tratando-se de prova suficiente para condenação.

O réu, por sua vez, disse que a droga era para uso próprio. Entretanto, a versão não tem qualquer suporte probatório e acabou isolada nos autos. Ademais, a quantidade de entorpecente não se mostra compatível com a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

Dessa forma, diante das provas reunidas, a condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal. No caso, não há circunstâncias desfavoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal equivalente a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na 2ª fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que a quantidade e variedade de droga não são compatíveis com a traficância ocasional, demonstrando, pelo contrário, dedicação ao crime.

Ante o exposto, CONDENO o réu CLEITO PINTO MOREIRA a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Revogo a prisão preventiva do acusado, diante do regime inicial ora imposto.

Expeça-se alvará de soltura.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Intime-se.

Jacupiranga, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA